P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sabirin Als Birin;
Tempat lahir : Blang Batee;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Antara, Kel. Timbang Langsa, Kec. Langsa; Baro, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sabirin Als Birin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Halman Simanullang, S.H., Andreas B. Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rointan Manullang, S.H., AT. Yudhistira, S.H., Armini Nainggolan, S.H., Tamira Sihombing, S.H., Nailul Fadhilah Irni, S.H., dan Yustika Butar Butar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma, Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Lelayang,layingMedan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023 PN Mdn tanggal 14 Pebruari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabirin als Birin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extasy beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto “ sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabirin als Birin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto;
   - 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto, total keseluruhannya seberat 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) gram;
   - 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 082133200911, milik Sabirin als Birin;
   - 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar Als Rahmad;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088;
- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil Toyota Calya warna hitam BK-1334-HO, nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor mesin 3NRH223049

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rahmad Akbar Als Rahmad;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sabirin als Birin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sabirin als Birin bersama-sama dengan Saksi Rahmad Akbar als Rahmad (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extasy beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 WIB Cina als Jon menghubungi Terdakwa Sabirin als Birin melalui aplikasi whatsapp +60172868502 ke whatsapp saya nomor 082133200911 untuk sekedar menanya kabar Terdakwa Sabirin als Birin, lalu pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Sabirin als Birin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali dihubungi oleh Cina als Jon berkata kepada Terdakwa *"*ada pil esktasy mau diantar kemedan, mau kau ngak …?", lalu Terdakwa Sabirin als Birin jawab "mau", lalu Cina als Jon mengatakan *"*nanti kau kukabari lagi*"*, dan Terdakwa Sabirin als Birin jawab "ia";

Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Cina als Jon kembali menghubungi Terdakwa Sabirin als Birin melalui nomor whatsapp yang sama dan mengatakan "besok jadi berangkat, mobil sudah ada…?", dan saya jawab "belum ada". Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa Sabirin als Birin menemui atau menjumpai Saksi Rahmad Akbar als Rahmad dan Terdakwa Sabirin als Birin berkata kepada saksi Rahmad Akbar als Rahmad "ada pil ekstasy mau dibawa kemedan, mau kau ngak …?", dan dijawab Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "mau", lalu Terdakwa Sabirin als Birin mengatakan kepada Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "kau cari mobil rental besok pagi kita berangkat ke Medan";

Selanjutnya setelah mendapat mobil untuk dirental tersebut lalu saksi Rahmad Akbar als Rahmad berkata kepada Terdakwa Sabirin als Birin "mobil sudah ada uang rentalnya perhari tiga ratus lima puluh ribu";

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin menghubungi Cina als Jon dan mengatakan "mobil sudah ada berarti besok pagi jadi berangkat ", lalu Cina als Jon mengatakan "pil ekstasynya ada lima belas ribu butir kalian atarkan kemedan dan setelah kalian di Medan baru saya kirim nomor hand phone yang menerimanya, uang jalan kalian dua juta, saya kirimkan ke rekening bankmu nanti sepuluh juta lagi uangnya saya kirimkan setelah pulang dari medan dan kirimkanlah nomor rekening bankmu "kemudian Terdakwa Sabirin als Birin mengirimkan nomor rekening Bank BSI nya melalui aplikasi whatsapp (pesan di aplikasi whatsapp telah dihapus);

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin mengatakan kepada Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "uangnya jalan kita dua juta sisanya sepuluh juta dikirim setelah kita selesai kerja", dan dijawab Rahmad Akbar als Rahmad "ia kemudian Cina als Jon menghubungi Terdakwa Sabirin als Birin dan mengatakan "uang dua juta sudah ku kirim, habis ini, kau jumpai orang diwarung kopi yang dipinggir jalan langsa lama orangnya pake topi warna hitam", dan Terdakwa Sabirin als Birin jawab "oke";

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin mengatakan kepada Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "kau tunggu dirumah saya mau pergi mengambil pil ekstasynya", dan dijawab Rahmad Akbar als Rahmad "oke". Kemudian Terdakwa Sabirin als Birin pergi mengambil uangnya ke ATM sebanyak Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa Sabirin als Birin kewarung kopi di pinggir jalan langsa lama untuk menjumpai seseorang sesuai dengan petunjuk Cina als Jon, setelah tiba diwarung kopi tersebut terdakwa Sabirin als Birin berkata kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan juga tidak diketahui namanya dan berkata "orangnya si cina ya, saya disuruh mengambil pil ", lalu mengarahkan saya untuk mengambil pil ekstasy tersebut dengan mengatakan "ia, kau jalan terus sebelah kanan ada pohon dibelakang pohon itu kutarok". Kemudian Terdakwa Sabirin als Birin mengambil pil ekstasy tersebut yang dibungkus dengan plastik assoy warna hitam dari belakang atau balik pohon tersebut;

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin membawa narkotika pil ektasy tersebut kerumah Saksi Rahmad Akbar als Rahmad, kemudian bertemu dengan Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "ini pil ekstasynya";

Kemudian tidak berapa lama kemudian 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO datang diantar kepada Rahmad Akbar als Rahmad, lalu Rahmad Akbar als Rahmad meminta uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sabirin als Birin untuk rental mobil tersebut;

Selanjutnya pada Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad berangkat menuju medan dengan mengendari 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO yang disupiri oleh Rahmad Akbar als Rahmad dan membawa narkotika pil ekstasy tersebut yang diletakkannya di bagian tengah tepatnya dibawah jok tengah mobil sebelah kiri;

Selanjutnya setelah tiba di Kota Binjai Sumatera Utara Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad masuk atau lewat melalui pintu tol binjai dan keluar dari pintu tol helvetia hingga ke Parkiran Komplek Centrium Business Centre pada saat Terdakwa Sabirin als Birin bersama saksi Rahmad Akbar als Rahmad parkir sambil menunggu arahan Cina als Jon, dan tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas polisi menggrebek terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad didalam mobil tersebut dan menyuruh untuk keluar dari dalam mobil, dan berkata kepada Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "mana barangnya…?", lalu Terdakwa Sabirin als Birin menjawab "ini pak" sambil menunjukkan yang diletakkan di bawah lantai jok tengah mobil yang dibungkus didalam plastik assoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis pil extasy selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad diintrogasi dan mengakui bahwa narkotika pil ekstasy tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Sabirin als Birin peroleh dari Cina als Jon di Kota Langsa untuk diserahkan kepada si penerima di Medan dan Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) apabila sudah berhasil diterima di Medan kepada sipenerima;

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad beserta barang bukti:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto;
- 1 (satu) mobil Toyota Calya warna hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 0821 3320 0911, milik Sabirin als Birin;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar als Rahmad;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088;
- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam yang disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022, Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada pengedar Narkotika jenis pil extasy dengan mobil Toyota Calya warna hitam BK 1334 HO dari Propinsi Aceh/langsa menuju Medan dikendarai oleh Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad, selanjutnya Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara beserta tim melakukan Penyelidikan dan menuju Kab. Langkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kemudian Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara dan tim melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera serta melakukan pembuntutan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dari Binjai dan keluar melalui pintu tol Helvetia sampai berhenti di Jalan Brigjend Katamso Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre, Selanjutnya Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara beserta tim langsung melakukan penangkapan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO dan juga Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad yang berada di dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara beserta tim mengamankan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO pada saat parkir di Parkiran Komplek Centrium Business Centre dan Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dan menemukan 1 (satu) plastik Asoy warna Hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus bening tembus pandang narkotika jenis pil ekstasy dari bawah jok tengah mobil yang diletakkan dilantai mobil tersebut disebelah kiri. Kemudian menyita barang-barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis Pil Ekstasy warna Biru;
- 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis Pil Ekstasy warna Kuning;
- 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor mesin 3NRH223049;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 0821 3320 0911, milik Sabirin als Birin;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar als Rahmad;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna;

Selanjutnya Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing melakukan introgasi terhadap Terdakwa Sabirin als Birin bahwa barang bukti tersebut yang diperoleh dari Cina als Jon di Kota Langsa untuk diserahkan kepada si penerima di Medan dan Terdakwa Sabirin als Birin bersama saksi Rahmad Akbar als Rahmad akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) apabila sudah berhasil diterima di Medan kepada si penerima di Medan, Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad beserta barang bukti yang disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.7157/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut: 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sabirin als Birin bersama-sama dengan Saksi Rahmad Akbar als Rahmad (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extasy beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 WIB Cina als Jon menghubungi Terdakwa Sabirin als Birin melalui aplikasi whatsapp +60172868502 ke whatsapp saya nomor 082133200911 untuk sekedar menanya kabar Terdakwa Sabirin als Birin, lalu pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Sabirin als Birin kembali dihubungi oleh Cina als Jon berkata kepada Terdakwa *"*ada pil esktasy mau diantar kemedan, mau kau ngak…*?*", lalu Terdakwa Sabirin als Birin jawab "mau", lalu Cina als Jon mengatakan *"*nanti kau kukabari lagi*"*, dan Terdakwa Sabirin als Birin jawab "ia";

Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Cina als Jon kembali menghubungi Terdakwa Sabirin als Birin melalui nomor whatsapp yang sama dan mengatakan "besok jadi berangkat, mobil sudah ada…?", dan saya jawab *"*belum ada". Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa Sabirin als Birin menemui atau menjumpai Saksi Rahmad Akbar als Rahmad dan Terdakwa Sabirin als Birin berkata kepada Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "ada pil ekstasy mau dibawa ke Medan, mau kau ngak …?", dan dijawab Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "mau", lalu Terdakwa Sabirin als Birin mengatakan kepada Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "kau cari mobil rental besok pagi kita berangkat ke Medan";

Selanjutnya setelah mendapat mobil untuk dirental tersebut lalu Saksi Rahmad Akbar als Rahmad berkata kepada Terdakwa Sabirin als Birin "mobil sudah ada uang rentalnya perhari tiga ratus lima puluh ribu";

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin menghubungi Cina als Jon dan mengatakan "mobil sudah ada berarti besok pagi jadi berangkat*",* lalu Cina als Jon mengatakan "pil ekstasynya ada lima belas ribu butir kalian atarkan ke Medan dan setelah kalian di Medan baru saya kirim nomor hand phone yang menerimanya, uang jalan kalian dua juta, saya kirimkan ke rekening bankmu nanti sepuluh juta lagi uangnya saya kirimkan setelah pulang dari Medan dan kirimkanlah nomor rekening bankmu" kemudian Terdakwa Sabirin als Birin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirimkan nomor rekening Bank BSI nya melalui aplikasi whatsapp (pesan di aplikasi whatsapp telah dihapus);

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin mengatakan kepada Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "uangnya jalan kita dua juta sisanya sepuluh juta dikirim setelah kita selesai kerja", dan dijawab Rahmad Akbar als Rahmad "ia kemudian Cina als Jon menghubungi Terdakwa Sabirin als Birin dan mengatakan "uang dua juta sudah ku kirim, habis ini, kau jumpai orang diwarung kopi yang dipinggir jalan langsa lama orangnya pake topi warna hitam", dan Terdakwa Sabirin als Birin jawab "oke";

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin mengatakan kepada Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "kau tunggu dirumah saya mau pergi mengambil pil ekstasynya", dan dijawab Rahmad Akbar als Rahmad "oke". Kemudian Terdakwa Sabirin als Birin pergi mengambil uangnya ke ATM sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa Sabirin als Birin kewarung kopi di pinggir jalan langsa lama untuk menjumpai seseorang sesuai dengan petunjuk Cina als Jon, setelah tiba diwarung kopi tersebut Terdakwa Sabirin als Birin berkata kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan juga tidak diketahui namanya dan berkata "orangnya si cina ya, saya disuruh mengambil pil", lalu mengarahkan saya untuk mengambil pil ekstasy tersebut dengan mengatakan "ia, kau jalan terus sebelah kanan ada pohon dibelakang pohon itu kutarok". Kemudian Terdakwa Sabirin als Birin mengambil pil ekstasy tersebut yang dibungkus dengan plastik assoy warna hitam dari belakang atau balik pohon tersebut;

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin membawa narkotika pil ektasy tersebut ke rumah Saksi Rahmad Akbar als Rahmad, kemudian bertemu dengan Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "ini pil ekstasynya";

Kemudian tidak berapa lama kemudian 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO datang diantar kepada Rahmad Akbar als Rahmad, lalu Rahmad Akbar als Rahmad meminta uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sabirin als Birin untuk rental mobil tersebut;

Selanjutnya pada Rabu tanggal 30 Nopember 2022 Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad berangkat menuju medan dengan mengendari 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO yang disupiri oleh Rahmad Akbar als Rahmad dan membawa narkotika pil ekstasy tersebut yang diletakkannya di bagian tengah tepatnya dibawah jok tengah mobil sebelah kiri;

Selanjutnya setelah tiba di Kota Binjai Sumatera Utara Terdakwa Sabirin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad masuk atau lewat melalui pintu tol binjai dan keluar dari pintu tol Helvetia hingga ke Parkiran Komplek Centrium Business Centre pada saat Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad parkir sambil menunggu arahan Cina als Jon, dan tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas polisi menggrebek Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad didalam mobil tersebut dan menyuruh untuk keluar dari dalam mobil, dan berkata kepada Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad "mana barangnya…?", lalu Terdakwa Sabirin als Birin menjawab "ini pak" sambil menunjukkan yang diletakkan di bawah lantai jok tengah mobil yang dibungkus di dalam plastik assoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis pil extasy selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad diintrogasi dan mengakui bahwa narkotika pil ekstasy tersebut Terdakwa Sabirin als Birin peroleh dari Cina als Jon di Kota Langsa untuk diserahkan kepada si penerima di Medan;

Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad beserta barang bukti:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto;
- 1 (satu) mobil Toyota Calya warna hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 0821 3320 0911, milik Sabirin als Birin;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar als Rahmad;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088;
- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam yang disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad pada hari Rabu tanggal 30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember 2022, Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extasy dengan mobil Toyota Calya warna hitam BK 1334 HO dari Propinsi Aceh/langsa menuju Medan dikendarai oleh Terdakwa Sabirin als Birin bersama Saksi Rahmad Akbar als Rahmad, selanjutnya Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara beserta tim melakukan Penyelidikan dan menuju Kab. Langkat dan kemudian Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara dan tim melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera serta melakukan pembuntutan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dari Binjai dan keluar melalui Pintu tol Helvetia sampai berhenti di Jalan Brigjend Katamso, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre, selanjutnya Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara beserta tim langsung melakukan penangkapan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO dan juga Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad yang berada di dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara beserta tim mengamankan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO pada saat parkir di Parkiran Komplek Centrium Business Centre dan Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dan menemukan 1 (satu) plastik Asoy warna Hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus bening tembus pandang narkotika jenis pil ekstasy dari bawah jok tengah mobil yang diletakkan dilantai mobil tersebut disebelah kiri. Kemudian menyita barang-barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna biru;
- 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning;
- 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 082133200911, milik Sabirin als Birin;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar als Rahmad;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088;
- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna;

Selanjutnya Saksi Yudha Nasution, S.H., M.H., Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H., dan Saksi Doclas L. Tobing melakukan introgasi terhadap terdakwa Sabirin als Birin bahwa barang bukti tersebut yang diperoleh dari Cina als Jon di Kota Langsa untuk diserahkan kepada sipenerima di Medan, Selanjutnya Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad beserta barang bukti yang disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extasy beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.7157/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda. S.T., telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Sabirin als Birin dan Rahmad Akbar als Rahmad benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut: 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yudha Nasution,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
   - Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabirin Als Birin bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022, sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;
   - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah: 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna biru, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning, 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049, 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 082133200911, 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088, Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad dilakukan setelah mendapat Informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Sabirin membawa narkotika jenis pil ekstasy dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO dari Provinsi Aceh/Langsa menuju Kota Medan;
   - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah setelah mendapat informasi, Saksi bersama dengan tim berangkat menuju Kab. Langkat untuk melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera serta melakukan pembuntutan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dari Binjai dan keluar melalui pintu tol Helvetia sampai berhenti di Jalan Brigjend Katamso, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre. Kemudian Saksi bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tim langsung mengamankan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO yang dikemudikan oleh Rahmad Akbar Als Rahmad;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dan menemukan 1 (satu) plastik Asoy warna Hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus bening tembus pandang narkotika jenis pil Ekstasy dari bawah jok tengah mobil yang diletakkan dilantai mobil sebelah kiri yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna Biru, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim mengintrogasi Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad, saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasy tersebut diperoleh dari Cina als Jon yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Langsa Lama, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh tepatnya disemak semak dibalik balik pohon. Setelah itu narkotika jenis pil ekstasy tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad di Jalan Meunasah Tuha Lorong Kantor Geuchik Desa Paya Bujok Kec. Langsa Baru, Kota Langsa. Lalu Rahmad Akbar Als Rahmad menyimpan narkotika pil ekstasy tersebut didalam kamar rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad membawa pil ekstasy tersebut dari rumah Rahmad Akbar Als Rahmad dengan menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO hingga tiba di Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;
- Bahwa upah yang akan diperoleh Terdakwa bersama Rahmad Akbar Als Rahmad dalam mengantarkan dan menyerahkan pil ekstasy tersebut adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masing masing mendapat bagian sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Rahmad Akbar Als Rahmad hanya sebagai sopir mobil rental dan tidak mengetahui barang yang dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad adalah Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bagus Dwi Gangga Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabirin Als Birin bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022, sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah: 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna biru, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning, 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049, 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 082133200911, 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088, Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad dilakukan setelah mendapat Informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Sabirin membawa narkotika jenis pil ekstasy dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO dari Provinsi Aceh/Langsa menuju Kota Medan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah setelah mendapat informasi, Saksi bersama dengan tim berangkat menuju Kab. Langkat untuk melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera serta melakukan pembuntutan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dari Binjai dan keluar melalui pintu tol Helvetia sampai berhenti di Jalan Brigjend Katamso, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre. Kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO yang dikemudikan oleh Rahmad Akbar Als Rahmad;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO dan menemukan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) plastik Asoy warna Hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus bening tembus pandang narkotika jenis pil Ekstasy dari bawah jok tengah mobil yang diletakkan dilantai mobil sebelah kiri yang terdiri dari 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna Biru, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim mengintrogasi Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad, saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasy tersebut diperoleh dari Cina als Jon yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Langsa Lama, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh tepatnya disemak semak dibalik balik pohon. Setelah itu narkotika jenis pil ekstasy tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad di Jalan Meunasah Tuha Lorong Kantor Geuchik Desa Paya Bujok Kec. Langsa Baru, Kota Langsa. Lalu Rahmad Akbar Als Rahmad menyimpan narkotika pil ekstasy tersebut didalam kamar rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad membawa pil ekstasy tersebut dari rumah Rahmad Akbar Als Rahmad dengan menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO hingga tiba di Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;
- Bahwa upah yang akan diperoleh Terdakwa bersama Rahmad Akbar Als Rahmad dalam mengantarkan dan menyerahkan pil ekstasy tersebut adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masing masing mendapat bagian sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Rahmad Akbar Als Rahmad hanya sebagai sopir mobil rental dan tidak mengetahui barang yang dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Akbar Als Rahmad ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre oleh anggota Polisi yang berbaju preman yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar yaitu mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 15.000 (lima belas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy yang keseluruhannya seberat 6150 (enam ribu seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian yaitu 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto;
- Bahwa narkotika jenis pil ekstasy tersebut diperoleh dari Cina als Jon yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Langsa Lama, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh tepatnya disemak semak dibalik balik pohon. Setelah itu narkotika jenis pil ekstasy tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad di Jalan Meunasah Tuha Lorong Kantor Geuchik Desa Paya Bujok Kec. Langsa Baru, Kota Langsa. Lalu Rahmad Akbar Als Rahmad menyimpan narkotika pil ekstasy tersebut didalam kamar rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad membawa pil ekstasy tersebut dari rumah Rahmad Akbar Als Rahmad dengan menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO hingga tiba di Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;
- Bahwa yang mencari mobil rental Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO adalah Rahmad Akbar Als Rahmad yang diantar oleh pemiliknya kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad, lalu Rahmad Akbar Als Rahmad meminta uang sewa rental mobil dari Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis pil ektasy tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang belum Terdakwa diketahui namanya, pemilik nomor hand phone 0812 6025 8724 yang mengaku di berada di Medan dimana Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad diarahkan di parkiran Kompleks Centrium Busines Centre;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa apabila berhasil mengantar barang tersebut adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan di bagi dua oleh Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad masing masing mendapat Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Cina als Jon yang dikirimkan kerekening Bank Syariah Indonesia milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah sebagai uang jalan termasuk membayar rental mobil yang sudah Terdakwa serahkan kepada Rahmad Akbar Als Rahmad untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Langsa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis pil extasy tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto, total keseluruhannya seberat 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 082133200911, milik Sabirin als Birin;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar als Rahmad;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088;
- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam
- 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Rahmad Akbar Als Rahmad ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre oleh anggota Polisi yang berbaju preman yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa benar pada saat itu Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar yaitu mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 15.000 (lima belas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy yang keseluruhannya seberat 6150 (enam ribu seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian yaitu 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto;
- Bahwa benar narkotika jenis pil ekstasy tersebut diperoleh dari Cina als Jon yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Langsa Lama, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh tepatnya disemak semak dibalik balik pohon. Setelah itu narkotika jenis pil ekstasy tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad di Jalan Meunasah Tuha Lorong Kantor Geuchik Desa Paya Bujok Kec. Langsa Baru, Kota Langsa. Lalu Rahmad Akbar Als Rahmad menyimpan narkotika pil ekstasy tersebut didalam kamar rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad membawa pil ekstasy tersebut dari rumah Rahmad Akbar Als Rahmad dengan menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO hingga tiba di Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar yang mencari mobil rental Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO adalah Rahmad Akbar Als Rahmad yang diantar oleh pemiliknya kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad, lalu Rahmad Akbar Als Rahmad meminta uang sewa rental mobil dari Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis pil ektasy tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang belum Terdakwa diketahui namanya, pemilik nomor hand phone 0812 6025 8724 yang mengaku di berada di Medan dimana Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad diarahkan di parkiran Kompleks Centrium Busines Centre;
- Bahwa benar upah yang akan diterima oleh Terdakwa apabila berhasil mengantar barang tersebut adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan di bagi dua oleh Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad masing masing mendapat Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Cina als Jon yang dikirimkan kerekening Bank Syariah Indonesia milik Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut adalah sebagai uang jalan termasuk membayar rental mobil yang sudah Terdakwa serahkan kepada Rahmad Akbar Als Rahmad untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Langsa ke Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis pil extasy tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7157/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm,. Apt., dan R. Fani Miranda. S.T., barang bukti mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Sabirin Als Birin. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang/pihak yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Rahmad Akbar Als Rahmad ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Centrium Business Centre oleh anggota Polisi yang berbaju preman yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Pada saat itu Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar yaitu mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 15.000 (lima belas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy yang keseluruhannya seberat 6150 (enam ribu seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian yaitu 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis pil ekstasy tersebut diperoleh dari Cina als Jon yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Langsa Lama, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh tepatnya disemak semak dibalik balik pohon. Setelah itu narkotika jenis pil ekstasy tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad di Jalan Meunasah Tuha Lorong Kantor Geuchik Desa Paya Bujok Kec. Langsa Baru, Kota Langsa. Lalu Rahmad Akbar Als Rahmad menyimpan narkotika pil ekstasy tersebut didalam kamar rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad membawa pil ekstasy tersebut dari rumah Rahmad Akbar Als Rahmad dengan menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO hingga tiba di Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;

Menimbang, bahwa yang mencari mobil rental Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO adalah Rahmad Akbar Als Rahmad yang diantar oleh pemiliknya kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad, lalu Rahmad Akbar Als Rahmad meminta uang sewa rental mobil dari Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis pil ektasy tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang belum Terdakwa diketahui namanya, pemilik nomor hand phone 0812 6025 8724 yang mengaku di berada di Medan dimana Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad diarahkan di parkiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kompleks Centrium Busines Centre. Upah yang akan diterima oleh Terdakwa apabila berhasil mengantar barang tersebut adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan di bagi dua oleh Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad masing masing mendapat Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Cina als Jon yang dikirimkan kerekening Bank Syariah Indonesia milik Terdakwa. Uang tersebut adalah sebagai uang jalan termasuk membayar rental mobil yang sudah Terdakwa serahkan kepada Rahmad Akbar Als Rahmad untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Langsa ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7157/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm,. Apt., dan R. Fani Miranda. S.T., barang bukti mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis pil extasy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Cina als Jon pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Langsa Lama, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh tepatnya disemak semak dibalik balik pohon. Selanjutnya narkotika jenis pil ekstasy tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad di Jalan Meunasah Tuha Lorong Kantor Geuchik Desa Paya Bujok Kec. Langsa Baru, Kota Langsa. Lalu Rahmad Akbar Als Rahmad menyimpan narkotika pil ekstasy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut didalam kamar rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Rahmad Akbar Als Rahmad membawa pil ekstasy tersebut dari rumah Rahmad Akbar Als Rahmad dengan menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO hingga tiba di Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira 12.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Medan Maimun, Kec. Medan Kota, Kota Medan, tepatnya di Parkiran Komplek Centrium Business Centre;

Menimbang, bahwa dipersidangan Rahmad Akbar Als Rahmad menyatakan hanya sebagai sopir mobil rental dan tidak mengetahui apa isi plastik assoy warna hitam tersebut. Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Rahmad Akbar Als Rahmad bahwa isi plastik tersebut adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, terlihat bahwa barang tersebut terdiri dari 15 (lima belas) bungkus warna kuning dan biru dengan ukuran yang tidak kecil. Apabila dihubungkan antara foto barang bukti dengan peristiwa dimana Terdakwa membawa barang bukti kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad lalu Rahmad Akbar Als Rahmad menyimpan dalam kamar, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Rahmad Akbar Als Rahmad patut mempertanyakan apa isi bungkusan tersebut karena kemasannya tidak kecil. Oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa sejak awal Rahmad Akbar Als Rahmad telah mengetahui apa isi bungkusan tersebut. Sehingga Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad bertindak sebagai pelaku karena niat atau kehendak Terdakwa dan Rahmad Akbar Als Rahmad sudah nyata ketika barang bukti tersebut dibawa Terdakwa kerumah Rahmad Akbar Als Rahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur turut serta sebagai orang yang melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasy warna Kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto, total keseluruhannya seberat 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) gram, 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hijau dengan Nomor 082133200911, milik Sabirin als Birin, 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar als Rahmad, 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088, Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam dan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmad Akbar Als Rahmad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmad Akbar Als Rahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Thun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabirin Als Birin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir Narkotika jenis pil Ekstasy warna biru dengan berat bersih 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir Narkotika jenis pil Ekstasy warna kuning dengan berat bersih 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram, total keseluruhannya berat bersih 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hijau dengan Nomor 0821 3320 0911, milik Sabirin Als Birin, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam dengan Nomor 0822 7876 1723, milik Rahmad Akbar Als Rahmad, 1 (satu) buah kartu ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) nomor 4043 0570 1178 0088, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) mobil Toyota Calya warna hitam BK-1334-HO, Nomor rangka MHKA6GK6JJJ035689, nomor Mesin 3NRH223049, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmad Akbar Als Rahmad;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Adriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Firza Adriansyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)